



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1590-2025/CC1

RESOLUCIÓN FINAL N° 0354-2026/CC1

DENUNCIANTE : JEZABEL CONDOR LÓPEZ (SEÑORA CONDOR)
DENUNCIADO : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A.¹ (BANCO)
MATERIAS : PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
DEBER DE IDONEIDAD
ATENCIÓN DE RECLAMOS
ALLANAMIENTO
MEDIDAS CORRECTIVAS
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
COSTOS Y COSTAS
ACTIVIDAD : SISTEMA FINANCIERO BANCARIO
SANCIONES : **BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A.: AMONESTACIÓN**
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A.: AMONESTACIÓN
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A.: 6,89 UNIDADES
IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS

Lima, 4 de febrero de 2026

ANTECEDENTES

- Mediante escrito del 4 de julio de 2025, señora Condor mediante poder inscrito en Registros Públicos, denunció al Banco por presuntas infracciones a la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, Código)², señalando lo siguiente:
 - El 12 de mayo de 2025, mediante la revisión de su correo electrónico, tomó conocimiento que se realizaron 3 transacciones con su tarjeta Credimás ****1228, pese a que no correspondían a su patrón de consumo, de las cuales, solo 2 fueron efectuadas con éxito. El detalle de las operaciones es el siguiente:

FECHA	HORA	DETALLE	MONTO
12/05/2025	4:09 pm	Transferencia que no se realizó con éxito	S/ 20 000,00
12/05/2025	4:11 pm	Transferencia con cuenta destino BCP a nombre de Lazaro Tarazona C.	S/ 21 600,00
12/05/2025	6:06 pm	Transferencia con cuenta destino BCP a nombre de Lazaro Tarazona C.	S/ 21 600,00

¹ Registro Único de Contribuyentes N° 20100047218

² Publicado el 2 de setiembre de 2010 en el Diario Oficial El Peruano, vigente desde el 2 de octubre de 2010 y modificado por Decreto Legislativo N° 1308.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1590-2025/CC1

- (ii) El Banco identificó el primer intento de transacción por el monto de S/ 20 000,00, generando una alerta que fue notificada a su bandeja de correos no deseados, en la cual se le informaba el bloqueo de la cuenta.
 - (iii) Debido a ello, presentó el reclamo C40380800 ante el Banco solicitando la devolución de la suma correspondiente a las 2 transacciones realizadas con éxito; sin embargo, en atención a dicho reclamo, solo recibió el extorno parcial de S/ 21 616,85.
 - (iv) Al momento apersonarse a la sede La Salle del Banco, para la atención de su reclamo, no recibió la atención ni la solución correspondiente, por lo que se apersonó a la sede Plaza San Martín para la presentación del mismo.
 - (v) Debido al saldo de las operaciones, el 26 de mayo del 2025, presentó el recurso de reconsideración C40865347 ante el Banco, solicitando la atención total de su reclamo, recibiendo respuesta no favorable el 9 de junio de 2025.
2. La señora Condor solicitó como medida correctiva la devolución de los S/ 21 583,15 más interés. Así también, solicitó el pago de costos y costas del presente procedimiento.
 3. Mediante Resolución N° 1 del 7 de agosto de 2025, la Secretaría Técnica admitió a trámite la denuncia presentada por la señora Condor contra el Banco, realizando la imputación de cargos siguiente:

“(…)

- (i) *Presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto el proveedor denunciado no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes, al permitir que el 12 de mayo de 2025, se realicen 3 operaciones con la tarjeta Credimás terminada en ****1228 de la denunciante, pese a que no correspondían a su patrón de consumo. El detalle de las operaciones fue el siguiente:*

FECHA	HORA	DETALLE	MONTO
12/05/2025	4:09 pm	Transferencia que no se realizó con éxito	S/ 20 000,00
12/05/2025	4:11 pm	Transferencia con cuenta destino BCP a nombre de Lázaro Tarazona C.	S/ 21 600,00
12/05/2025	6:06 pm	Transferencia con cuenta destino BCP a nombre de Lázaro Tarazona C.	S/ 21 600,00

- (ii) *Presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto el proveedor denunciado no habría brindado a la denunciante un trato adecuado cuando se apersonó a su sede LA SALLE para la interposición del reclamo N°C40380800”.*
4. El 28 de noviembre de 2025, el Banco presentó sus descargos a las imputaciones efectuadas mediante la Resolución N° 1 indicando que:



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1590-2025/CC1

- (i) Solicitó la suspensión del procedimiento a fin de que se requiera a la SBS un informe técnico respecto de la interpretación del artículo 17° del Reglamento y los alcances sobre los cuales esta debe ser aplicada dentro de su competencia.
 - (ii) La primera operación cuestionada por el monto de S/ 20 000,00 no llegó a ejecutarse, conforme la propia denunciante lo ha reconocido en su escrito de denuncia.
 - (iii) El 22 de mayo de 2025, el Banco efectuó el abono íntegro del monto de S/ 21 616,85 a la cuenta de ahorros 191-*****-6048 el cual comprende: a) S/ 21 600,00 correspondientes a la última operación cuestionada ejecutada a las 18:06 horas y b) S/ 16,85 correspondientes a el monto recuperado respecto de la operación efectuada a las 16:11 horas.
 - (iv) La señora Cóndor no cuestionó la afiliación a la clave token digital, sin perjuicio de ello, se encontraba afiliada desde el 1 de abril de 2023.
 - (v) A las 16:06:33 horas, se registró el evento de inicio de sesión (login) en Banca Móvil, mediante uso de la clave de 6 dígitos.
 - (vi) A las 16:11:14 horas, se ejecutó la operación ascendente al monto de S/ 21 600,00 mediante uso de la clave Token.
 - (vii) Alas 18:02:42 horas, se registró el evento de inicio de sesión (login) en Banca Móvil, mediante uso de la clave de 6 dígitos.
 - (viii) A las 18:06:21 horas, se ejecutó la operación ascendente al monto de S/ 21 600,00 mediante uso de la clave Token.
 - (ix) La señora Condor no ha acreditado que su representada no le haya brindado un trato adecuado cuando se apersonó a la sede La Salle para la interposición del reclamo C40380800.
5. Por Resolución N° 3 del 12 de diciembre de 2025 la Secretaría Técnica resolvió, ampliar la imputación de cargos efectuada a través de la Resolución N° 1 en los siguientes términos:

“(…)

- (vi) *Presunta infracción al numeral 88.1 del artículo 88 del Código de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que la entidad bancaria no habría brindado una respuesta adecuada al reclamo N° C40380800 del 13 de mayo de 2025, en la medida que solo se atendió el requerimiento de manera parcial extornando la suma de S/ 21 616,85 soles.*
- (vii) *Presunta infracción al numeral 88.1 del artículo 88 del Código de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que la entidad bancaria no habría brindado una respuesta adecuada al reclamo N° C40865347 del 26 de mayo de 2025, en la medida que atendió de manera negativa el pedido de devolución total del importe de S/ 43 200,00. (...)*”



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1590-2025/CC1

6. El 29 de diciembre de 2025 el Banco presentó sus descargos a las imputaciones efectuadas mediante la Resolución N° 3, formulando allanamiento frente a las mismas.
7. El 8 de enero de 2025 la señora Condor presentó un escrito señalando que:
 - (i) Respecto a los allanamientos formulados por el Banco, la imputación de atención inadecuada no se desvirtúa con una respuesta escrita ni con un extorno incompleto, y la medida correctiva no puede limitarse a la atención del reclamo, sino que debe orientarse a restituir íntegramente el perjuicio ocasionado.
 - (ii) No se puede interponer una amonestación como sanción en la medida que la pretensión principal es la devolución del dinero, la cual el Banco se niega a asumir, por tanto, su allanamiento es manifiestamente incompleto y no puede producir los efectos favorables que pretende.
8. Mediante Informe Final de Instrucción N° 0066-2026/CC1-ST del 19 de enero de 2026, la Secretaría Técnica recomendó a la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (en adelante, Comisión) lo siguiente:
 - (i) Corresponde declarar improcedente, por falta de interés para obrar, la denuncia presentada por la señora Condor contra el Banco por presunta infracción a los artículos 18° y 19° del Código, en el extremo referido a que la entidad bancaria no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes, al permitir que se realice la operación no reconocida por el importe de S/ 21 600,00, con cargo a la tarjeta Credimás ****1228; en la medida que se verificó que la citada transacción fue extornada antes de la interposición de la denuncia.
 - (ii) Se recomienda sancionar con una multa de 6,89 UIT al Banco por infracción a los artículos 18° y 19° del Código, toda vez que la entidad bancaria no acreditó la validez de la de la operación no reconocida por el importe de S/ 21 600,00, con cargo a la tarjeta Credimás ****1228; ni activó las alertas correspondientes e impedir que se realicen operaciones posteriores.
 - (iii) Corresponde archivar la denuncia presentada por la señora Condor contra el Banco por presunta infracción a los artículos 18° y 19° del Código, en la medida que no quedó acreditado que el proveedor denunciado no haya brindado a la denunciante un trato adecuado cuando se apersonó a su sede La Salle para la interposición del reclamo N° C40380800.
 - (iv) Se recomienda sancionar al Banco con una amonestación por infracción al numeral 88.1 del artículo 88° del Código, en consideración al allanamiento formulado por la entidad financiera respecto al hecho referido a no haber brindado una respuesta adecuada al reclamo N° C40380800 del 13 de mayo de 2025, en la medida que solo se atendió el requerimiento de manera parcial extornando la suma de S/ 21 616,85.
 - (v) Se recomienda sancionar al Banco con una amonestación por infracción al numeral 88.1 del artículo 88° del Código, en consideración al allanamiento formulado por la entidad financiera respecto al hecho referido a no haber brindado una respuesta adecuada al reclamo N° C40865347 del 26 de mayo de 2025, en



la medida que atendió de manera negativa el pedido de devolución total del importe de S/ 43 200,00.

9. El 27 de enero de 2026, la señora Condor presentó sus observaciones al Informe Final de Instrucción N° 0066-2026/CC1-ST, y señaló lo siguiente:
- (i) La Secretaría Técnica concluye que no existiría interés para obrar respecto de uno de los extremos de la denuncia; sin embargo, solo una de las operaciones fue devuelta íntegramente.
 - (ii) Se ha incurrido en un error al referirse a “la operación cuestionada ejecutada a las 18:06 horas” como si se tratara de la única operación no reconocida, cuando conforme a los hechos denunciados se cuestionaron expresamente 2 operaciones, ambas por el monto de S/ 21 600.00.
 - (iii) En el presente caso, al existir un monto pendiente de devolución correspondiente a la operación ejecutada a las 16:11 p. m., el perjuicio económico no ha sido reparado íntegramente, por lo que el interés para obrar de la denunciante se mantiene vigente.
 - (iv) No se ha producido una restitución total del dinero indebidamente transferido, ya que únicamente se devolvió el importe de S/ 21 616.85, por lo que no corresponde declarar la improcedencia por falta de interés para obrar.
 - (v) La idoneidad del servicio no se satisface con la mera existencia formal de protocolos de seguridad, sino con su funcionamiento efectivo y oportuno.
 - (vi) Se ha incurrido en error al valorar el allanamiento formulado por el Banco, ya que no se puede admitir que este produzca como único efecto una amonestación, sin ordenar la devolución del dinero indebidamente afectado, lo cual implica privilegiar una solución meramente formal y simbólica, incompatible con dicha finalidad del Código.
 - (vii) El allanamiento no puede excluir ni sustituir la adopción de medidas correctivas reparadoras.
 - (viii) Los efectos favorables del allanamiento solo proceden cuando este alcanza todas las pretensiones del denunciante, en el presente caso, la pretensión principal —la devolución íntegra del dinero indebidamente transferido— no ha sido satisfecha, por lo que el allanamiento es incompleto y no puede producir los efectos atenuantes que el Informe Final de Instrucción parece atribuirle.
 - (ix) El Informe Final de Instrucción omite disponer de manera expresa una medida correctiva reparadora orientada a la restitución íntegra del perjuicio sufrido por la denunciante, lo cual implica dejar sin tutela efectiva el derecho del consumidor.
10. El 27 de enero de 2026, el Banco presentó sus observaciones al Informe Final de Instrucción N° 0066-2026/CC1-ST, y señaló lo siguiente:



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1590-2025/CC1

- (i) La Secretaría Técnica señaló que el “Reporte Log biométrico” presentado mediante el escrito de descargos no genera convicción de que se haya realizado la validación biométrica de la señora Aguilar y que dicha verificación haya sido para la apertura de la cuenta de ahorros 193-067*****-0-51.
 - (ii) El 12 de mayo de 2025 a las 16:11, se usó la clave token conforme la glosa “AUTHENTICATION METHOD SUCCESS”, por lo que se ha cumplido con acreditar la validez de dicha operación.
11. En consecuencia, corresponde a la Comisión emitir un pronunciamiento referente al presente procedimiento administrativo sancionador

ANÁLISIS

Cuestiones previas

(i) Sobre la solicitud de suspensión del procedimiento formulada por el Banco

12. A través del escrito de fecha 28 de noviembre de 2025, el Banco solicitó la suspensión del procedimiento, con el fin que se requiera a la SBS un informe técnico respecto a la aplicación e interpretación del artículo 17 del Reglamento de Tarjetas.
13. Adicionalmente, adjuntó el informe legal técnico elaborado por el Estudio Echecopar, firma asociada a Baker McKenzie, el cual contiene un análisis integral sobre el alcance, naturaleza jurídica y efectos normativos del sistema de monitoreo previsto en el artículo 17 del Reglamento de Tarjetas, concluyendo que no existe mérito legal para que el Indecopi exija estándares no contemplados en el Reglamento y que tampoco puede medir correctamente, en tanto los mismos se realizan de acuerdo a los sistemas implementados por los Bancos, mejores prácticas y regulaciones internacionales; así como tampoco puede exigir responsabilidad en base a los resultados del sistema de monitoreo, en tanto configuración de tal sistema y la regulación de la SBS expresamente no facultan ello.
14. Al respecto, es preciso señalar que el artículo 89 del Código indica lo siguiente:
- “Artículo 89.- Informe técnico de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones**
En los casos en que sea necesaria la interpretación de la Ley núm. 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, o las normas dictadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, el Indecopi debe solicitar a esta un informe técnico.”
15. Conforme se desprende del referido dispositivo legal, para que el Indecopi se encuentre en la obligación de solicitar a la SBS un informe técnico debe existir una necesidad de interpretar la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (en adelante, Ley General del Sistema Financiero), o de las normas dictadas por la SBS.
16. Es pertinente precisar que el presupuesto necesario para requerir la emisión del referido informe es que a la autoridad a cargo del procedimiento le surjan dudas respecto de la



interpretación de una norma a aplicar. No obstante, este órgano colegiado considera que, en el presente caso, no se ha presentado el presupuesto necesario para la solicitud de emisión de un informe técnico.

17. Por ello, en la medida que no se ha cumplido con el presupuesto necesario para que se evalúe la posibilidad de atender el pedido efectuado por el Banco, corresponde desestimar el requerimiento efectuado por este.

Sobre la improcedencia parcial por falta de interés para obrar

18. El artículo 108 del Código³ establece que se declarará la improcedencia de la denuncia de parte con lo cual se pondrá fin al procedimiento administrativo cuando el consumidor denunciante carezca de interés para obrar⁴.
19. De esta manera, a efectos de analizar la posible existencia de una infracción, se deberá determinar previamente si el administrado posee un interés legítimo que no haya sido atendido por el Estado. De no verificarse dicho supuesto, la denuncia deberá ser declarada improcedente.
20. Sobre el particular, cabe señalar que el proveedor indicó haber extornado a la cuenta de ahorros de la consumidora el monto de S/ 21 616, 85 el cual comprende S/ 21 600,00 por la operación cuestionada ejecutada a las 18:06 horas y S/ 16,85 correspondiente a el monto recuperado por la operación efectuada a las 16:11 horas; por lo que corresponde a este Colegiado evaluar si se habría configurado el supuesto de improcedencia por falta de interés para obrar.
21. Al respecto, obra en el procedimiento el estado de cuenta correspondiente a la cuenta de ahorros 191-*****-6048, del que se verificó que, con fecha 22 de mayo de 2025, el Banco devolvió a la denunciante el importe de S/ 21 616,85, esto es, antes de la interposición de la denuncia, el 4 de julio de 2025. A continuación, se elabora una línea de tiempo que resume lo antes desarrollado:

³ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por DECRETO LEGISLATIVO N° 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016.**

Artículo 108.- Infracciones administrativas

Sin que la presente enumeración sea taxativa, pondrán fin al procedimiento administrativo la resolución de la autoridad administrativa que declara la improcedencia de la denuncia de parte en los supuestos:

(...)

- e) Si existe falta de legitimidad o interés para obrar.

⁴ El interés para obrar, como elemento básico para poder emitir un pronunciamiento válido sobre el fondo de la materia discutida, se define como la necesidad de acudir al órgano jurisdiccional como único medio capaz de procesar y, posteriormente, declarar una decisión respecto de un conflicto de intereses. Asimismo, el interés para obrar ha sido definido como un estado de necesidad, como la exigencia inmediata, actual, irremplazable de tutela jurídica. En: MONROY GÁLVEZ, Juan. Las Excepciones en el Código Procesal Civil Peruano. En: Thémis, Revista de Derecho, N° 27-28, p. 124.



PERÚ

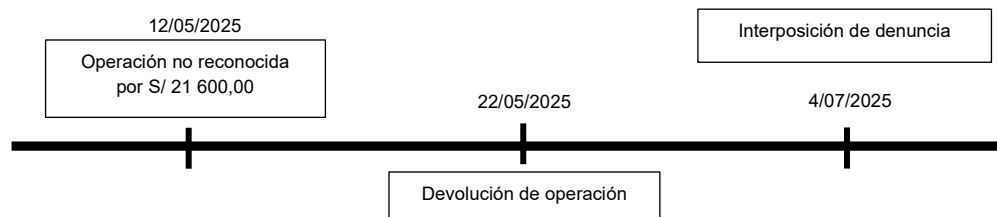
Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1590-2025/CC1

Línea de tiempo N° 1: Devolución de importes



22. En este punto resulta necesario señalar que a través del presente extremo únicamente se ha analizado la operación por el importe de S/ 21 616, 85 que fue ejecutada a las 18:06 horas, la cual, conforme se ha desarrollado previamente fue devuelta con anterioridad a la interposición de la denuncia, mas no respecto de las otras operaciones denunciadas, cuyo análisis será efectuado por este Colegiado a través de la presente resolución en líneas posteriores.
23. En consecuencia, de acuerdo con los fundamentos expuestos y, acogiendo la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0066-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar improcedente, por falta de interés para obrar, el extremo de la denuncia de la señora Condor contra el Banco por presunta infracción a los artículos 18° y 19° del Código, en el extremo referido a que la entidad bancaria no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes, al permitir que se realice la operación no reconocida por el importe de S/ 21 600,00 con cargo a la cuenta de ahorros 191-****-6048; en la medida que se verificó que las citadas transacciones fueron extornadas, incluso antes de la interposición de la denuncia.
24. Teniendo en consideración la improcedencia parcial de la imputación formulada contra el proveedor, respecto de las operaciones cargadas a la tarjeta Credimás ****1228; corresponde a esta Comisión efectuar el análisis correspondiente respecto de las 2 operaciones cuestionadas restantes.

Sobre el deber de idoneidad

25. El artículo 18° del Código establece que la idoneidad es la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe⁵.

⁵ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 18.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

(...)



26. Por su parte, el artículo 19° del Código establece que los proveedores son responsables por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado⁶. En aplicación de esta norma, los proveedores tienen el deber de entregar los productos y prestar los servicios al consumidor en las condiciones ofertadas o previsibles, atendiendo a la naturaleza de estos, la regulación que sobre el particular se haya establecido y, en general, a la información brindada por el proveedor o puesta a disposición.
- (i) **Sobre la presunta falta de adopción de medidas de seguridad al permitir la realización de 2 operaciones no reconocidas con cargo a la cuenta de ahorros 191-*****-6048**
27. En el marco de la relación comercial existente entre los consumidores y las entidades del sistema financiero, se exige a estas la implementación de mecanismos de seguridad destinados a proteger las transacciones que realizan sus clientes, evitando el uso indebido o fraudulento de las tarjetas de crédito o débito.
28. En ese sentido, el Reglamento de Tarjetas⁷ establece las medidas de seguridad generales que deberán adoptar las entidades bancarias, a fin de cargar, en las cuentas de las tarjetas de crédito o débito de los tarjetahabientes, el importe de los bienes y servicios que adquieran utilizándolas, de acuerdo con las órdenes de pago que autoricen, o por autorizaciones realizadas a través de medios electrónicos, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de débito (clave secreta, clave dinámica, CVV, etc.).
29. Posteriormente, el 19 de febrero de 2021, la SBS publicó el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021 (en adelante, Reglamento de Ciberseguridad), cuyas disposiciones legales

⁶ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 19.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y estos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

⁷ **RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014**

Artículo 9°. - Cargos

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 7° del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia.

Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto, conforme al marco normativo aplicable, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de crédito.

Artículo 14°. - Cargos

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de débito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 13° del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia.

Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto, conforme al marco normativo aplicable, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de débito.



establecían procesos y requisitos de autenticación reforzada que las empresas del sistema financiero debían implementar, a fin de controlar el acceso a los servicios brindados a sus usuarios a través de canales digitales⁸, así como para la realización de aquellas acciones que pudieran originar operaciones fraudulentas y otro abuso del servicio en perjuicio del cliente.

30. Asimismo, con la finalidad de una mejor implementación de las medidas de autenticación reforzada, el 28 de junio de 2024, la SBS publicó la Resolución SBS N° 02286-2024, a través de la cual modificó el Reglamento de Tarjetas y estableció que las empresas del sistema financiero debían adoptar como mínimo, entre otros, el proceso de autenticación previsto en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad.
31. A través del citado dispositivo legal, el ente regulador señaló que la modificación efectuada al Reglamento de Tarjetas, respecto de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad, contaba con un plazo de adecuación que iba, para supuestos específicos, hasta el 1 de julio de 2025.
32. Así pues, en el caso particular, considerando que las operaciones cuestionadas se realizaron con tarjeta de débito no presente; de acuerdo con la Resolución SBS N° 02286-2024, el plazo de adecuación para la aplicación de dicho supuesto era hasta el 1 de julio de 2025.
33. En este punto, consideramos oportuno precisar que, el Tribunal Constitucional ha señalado que para que una norma jurídica se encuentre vigente, sólo es necesario que haya sido producida siguiendo los procedimientos mínimos y necesarios previstos en el ordenamiento jurídico, y que haya sido aprobada por el órgano competente⁹; y, será eficaz cuando esta haya sido publicada cumpliendo el mandato de la Constitución¹⁰.
34. En esa línea de pensamiento, debemos tener en cuenta también que, una disposición jurídica puede ser modificada o derogada por otras que empiezan a regir una vez

⁸ **RESOLUCIÓN SBS N° 504-2021, REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD, publicada el 19 de febrero de 2021.**

Artículo 17. Implementación de los procesos autenticación

17.1 La empresa debe implementar procesos de autenticación, conforme a la definición establecida en este Reglamento, para controlar el acceso a los servicios que provea a sus usuarios por canales digitales, previo a lo cual debe evaluar formalmente y tomar medidas sobre:

- a) El o los factores de autenticación que serán requeridos.
- b) Estándares criptográficos vigentes, basados en software o en hardware, y sus prestaciones de confidencialidad o integridad esperadas.
- c) Plazos y condiciones en las que será obligatorio requerir al usuario volver a autenticarse, lo que incluye y no se limita a casos por periodo de inactividad o sesiones de uso prolongado de sistemas.
- d) Línea base de controles de seguridad de la información requerida para prevenir las amenazas a que esté expuesto el proceso de autenticación, lo que incluye, y no se restringe, al número límite de intentos fallidos de autenticación, la prevención de ataques de interceptación y manipulación de mensajes.
- e) Lineamientos para la retención de registros de auditoría para la detección de amenazas conocidas y eventos de seguridad de la información.

(...)

⁹ Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 10 de diciembre del 2003 en el expediente 0014-2003-AI/TC sobre acción de inconstitucionalidad interpuesta por don Alberto Borea Odria y más de cinco mil ciudadanos contra el denominado "Documento promulgado el 29 de diciembre de 1993 con el título de Constitución Política del Perú de 1993" (sic).

¹⁰ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, promulgada el 29 de diciembre de 1993**

Supremacía de la Constitución

Artículo 51.- La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado.



promulgadas y publicadas, por lo que la aplicación de la norma jurídica en el tiempo podrá ser retroactiva¹¹, inmediata¹² o ultractiva¹³.

35. Finalmente, es importante señalar que, aun cuando la regla general respecto de la vigencia de las normas sea que estas resultan aplicables desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, lo cierto es que se puede disponer, por ejemplo, un plazo de adecuación, lo cual permitirá un periodo de transición entre la promulgación y la plena aplicación de la norma, como ha ocurrido en el presente caso.
36. En ese sentido, si bien la Resolución SBS N° 2286-2024 entró en vigencia el 29 de junio de 2024, lo cierto es que esta contemplaba plazos de adecuación para que las entidades del sistema financiero pudieran implementar las medidas para la autenticación del usuario conforme las modificaciones establecidas en la referida resolución, las cuales consisten en las medidas contempladas en el Reglamento de Ciberseguridad.
37. Siendo ello así, la plena aplicación de la Resolución SBS N° 2286-2024 dependerá del cumplimiento de dichos plazos, los cuales son: (i) a partir del 31 de diciembre de 2024 para modificaciones que no se encuentren vinculadas a ciberseguridad; y, (ii) a partir del 1 de julio de 2025, para supuestos específicos que se encuentren vinculados a ello.
38. Por consiguiente, atendiendo a la fecha de realización de las operaciones cuestionadas, el supuesto específico materia de evaluación y en la medida que no resulta aplicable el Reglamento de Ciberseguridad, al encontrarse vigente el plazo de adecuación dispuesto por la Resolución SBS N° 2286-2024, la Autoridad Administrativa analizará la adopción de medidas de seguridad conforme a las disposiciones generales del Reglamento de Tarjetas.

Sobre la operación no reconocida por el importe de S/ 20 000,00

39. Con relación a la primera operación por el importe de S/ 20 000,00 este Colegiado ha podido verificar del estado de cuenta de la cuenta de ahorros 191-*****-6048 de titularidad de la señora Condor que dicha operación no figura como procesada.
40. Asimismo, tal situación ha sido señalada por la propia denunciante a través de su escrito de denuncia del 4 de julio de 2025, por lo que al no haberse concretado la transacción no corresponde atribuir responsabilidad al Banco respecto a la realización de dicha operación

Sobre la operación no reconocida por el importe de S/ 21 600,00 de las 16:11 horas

¹¹ La aplicación retroactiva es aquella que se hace para regir hechos, situaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento en que entra en vigencia, es decir, antes de su aplicación inmediata. Al respecto, ver RUBIO CORREA, Marcial (2008). *El Título Preliminar del Código Civil* p. 51. Lima: PUCP.

¹² La aplicación inmediata es la aplicación natural de la norma, ya regla, ya principio, durante el tiempo que estuvo vigente. Todo hecho, situación o relación jurídica que se produce bajo su vigencia, será el ámbito de aplicación inmediata de la norma vigente. Al respecto, ver ARCE ORTIZ, Elmer Guillermo (2019). *Teoría del Derecho* p. 254. Lima: PUCP.

¹³ La aplicación ultraactiva supone que la norma se aplica a todo hecho, situación o relación jurídica producida con posterioridad a su vigencia. Imaginemos que una norma fue derogada pero se sigue aplicando. Al respecto, ver ARCE ORTIZ, Elmer Guillermo (2019). *Teoría del Derecho* p. 254. Lima: PUCP.



— Respecto a la afiliación de la Banca Móvil

41. Ahora bien, dicho lo anterior, de los actuados en el expediente y, de acuerdo con lo manifestado por las partes en el procedimiento, se aprecia que las operaciones no reconocidas se realizaron a través de Banca Móvil, siendo que el consumidor no cuestionó la afiliación a dicho canal.

— Respecto al ingreso a la Banca Móvil

42. De otro lado, en cuanto al ingreso a la plataforma digital, el Banco señaló que el 12 de mayo de 2025 a las 16:06:33 horas, se inició sesión en el aplicativo Banca Móvil BCP para efectuar las operaciones cuestionadas. Para lo cual, dicha entidad bancaria presentó el “Reporte de operaciones Banca Móvil”, a través del que se verifica que en dicha fecha y hora el denunciante habría iniciado sesión (bajo el código interno computacional 09265714), conforme a las glosas “300” y “login”, las cuales acreditan el correcto ingreso del número de tarjeta ****1228 y clave de internet de 6 dígitos, de acuerdo con lo informado por la entidad bancaria. Por lo tanto, este Colegiado pudo verificar el correcto ingreso a la Banca Móvil.
43. En ese sentido, a continuación, corresponde verificar que las operaciones no reconocidas se procesaron respetando los mecanismos de seguridad correspondientes para este tipo de operaciones.

— Respecto a la validez de la operación

44. Ahora bien, en cuanto al inicio de sesión en la banca móvil, conforme ha sido desarrollado en el numeral 39 de la presente resolución, se inició sesión el 12 de mayo de 2025 a las 16:06:33 horas.
45. Por otro lado, consideramos oportuno precisar que, de la revisión del Reporte de Operaciones Banca Móvil, se advierte que (i) a las 16:11:14 horas se habría realizado una interacción de “transferencia cuenta tercero” por el monto de S/ 1 859,00.
46. En cuanto a la afiliación de la denunciante a la clave token, se pudo concluir que, en la medida que no ha sido un hecho cuestionado por la señora Condor, no corresponde efectuar mayor análisis sobre ello.
47. Respecto al uso de la clave dinámica, el Banco adjuntó el “Reporte Log Server”¹⁴, de cuya revisión se puede verificar que, el 12 de mayo de 2025 a las 16:11, se usó la clave token conforme la glosa “AUTHENTICATION METHOD SUCCESS”.
48. Siendo así, de acuerdo con el análisis efectuado, el Banco habría cumplido con acreditar la validez de las operaciones no reconocidas, de conformidad con la legislación vigente.
49. No obstante, de los medios probatorios presentados por la denunciante se puede verificar que el Banco advirtió la operación por el importe de S/ 20 000,00 señalada en

¹⁴ Ver página 26 de la pieza procesal denominada “C43584555 REPORTE DE AFILIACIONES BANCA MÓVIL, TOKEN DIGITAL, LOG SERVER, CLAVE VIABCP Y CONSTANCIAS.PDF” contenida en el escrito del 11 de noviembre de 2025 presentado por el Banco.



el punto 35, remitiendo una comunicación a través de la cual informó a la señora Condor que al haberse detectado una operación inusual el 12 de mayo a las 16:09 horas, se estaba procediendo a bloquear de manera temporal su tarjeta.

50. Sin embargo, pese a que se habría bloqueado la tarjeta Credimás ****1228 de manera preventiva, se permitió la realización de una operación posterior por el importe de S/ 21 600,00 a las 16:11 horas.
51. Dado lo señalado anteriormente, no resulta razonable que se haya permitido la realización de una operación con posterioridad al bloqueo de la tarjeta Credimás ****1228.
52. Cabe señalar que el argumento esbozado por el Banco a través de su escrito del 27 de enero de 2026 consignado en el numeral (i) del punto 10 no corresponde a los hechos denunciados en el presente procedimiento, por lo que no corresponde analizar dicha alegación
53. En ese sentido, en tanto que no ha quedado acreditada la validez de la operación no reconocida, efectuada con cargo a la tarjeta Credimás ****1228 por el importe de S/ 21 600 00, al no haberse cumplido de manera concurrente con los requisitos detallados en el presente informe, corresponde atribuir responsabilidad al proveedor por el presente extremo de la denuncia.

Del patrón de consumo de la denunciante

54. Como bien se ha señalado, las entidades del sistema financiero se encuentran obligadas por la normativa a contar con sistemas de monitoreo que les permitan detectar operaciones que no correspondan al comportamiento habitual de cada consumidor o que obedezcan a patrones de fraude. El funcionamiento del sistema de monitoreo es definido por las reglas que cada entidad financiera establezca conforme al análisis del tipo de consumos que se realicen con las tarjetas de crédito y débito que administran.
55. Sobre el sistema de monitoreo, cabe señalar que, conforme al análisis que se ha realizado sobre el funcionamiento de este, para que una alerta pueda generarse deben concurrir circunstancias suficientes para inferir que una operación no está siendo realizada por el titular de la cuenta de ahorros y/o tarjeta de crédito.
56. Es decir, no basta que se presente únicamente uno de los criterios mencionados precedentemente, sino que deben concurrir varios elementos que puedan calificarse como inusuales y, en consecuencia, generar la alerta en el sistema de la entidad financiera.
57. Asimismo, es importante añadir que para que el sistema de monitoreo pueda activar una alerta, primero deben haberse realizado operaciones que permitan a este presumir que no están siendo realizadas por el titular de la tarjeta, pues no es posible que el sistema se active antes de la realización de las operaciones que contienen características de patrón de fraude o sean distintas al comportamiento habitual del consumidor.
58. Dicho esto, debe tenerse en cuenta que el bloqueo preventivo se realiza con posterioridad a la autorización de la operación que genera la alerta, pues para que el



sistema de monitoreo se active, primero debe advertir como mínimo una operación inusual, lo que corresponde verificar en el presente caso.

59. Por otro lado, es necesario tomar en cuenta que las entidades financieras están en la capacidad de adaptar sus sistemas para la detección de operaciones que no corresponden al comportamiento habitual del consumidor, así como las que corresponden a patrones de fraude.
60. Al respecto, es importante precisar que mediante Oficio N° 055-2019/CC1-INDECOPI del 4 de octubre de 2019, la Secretaría Técnica solicitó a la SBS una opinión respecto al alcance de la definición de comportamiento habitual de consumo, establecida en el artículo 2 del Reglamento, así como de su forma de análisis.
61. En ese sentido, mediante Oficio N° 4446-2020-SBS del 3 de febrero de 2020, la SBS señaló que el análisis del comportamiento habitual de consumo se deberá realizar en función del sistema de monitoreo que haya implementado cada una de las entidades bancarias, teniendo en cuenta la información histórica de las operaciones de registren sus usuarios.
62. En el presente caso la señora Condor señaló que las operaciones no reconocidas efectuadas con cargo en la cuenta Millonaria en la tarjeta Credimás ****1228, no correspondían a su patrón habitual de consumo.
63. Al respecto, cabe señalar que el Banco no remitió los medios probatorios correspondientes (estados de cuenta, reporte de movimientos correspondientes al mes de mayo de 2025, así como a los 6 meses previos), que le fueron requeridos a través de la Resolución N° 1 del 7 de agosto de 2025, a fin de evaluar el patrón de consumo de la denunciante.
64. En el presente caso, correspondería efectuar un análisis de las operaciones efectuadas por el denunciante en los meses previos a la realización de las transacciones cuestionadas —las que se efectuaron con todos sus productos financieros— con la finalidad de verificar si estas correspondían al comportamiento habitual de consumo de la señora Condor.
65. No obstante, en la medida que la entidad bancaria era la parte con mejor capacidad de brindar dicha documentación, la Comisión considera que esta no ha cumplido con demostrar el carácter usual de las operaciones no reconocidas al no haber atendido el requerimiento previamente indicado. Por lo tanto, evaluará la habitualidad en función de la información que obra en el expediente.
56. En el caso materia de análisis, la señora Condor cuestionó las operaciones realizadas con cargo a su tarjeta Credimás ****1228, siendo estas las siguientes:

Cuadro N° 1: Proceso de operaciones no reconocidas

FECHA	HORA	DETALLE	MONTO
12/05/2025	4:11 pm	Transferencia con cuenta destino BCP a nombre de Lazaro Tarazona C.	S/ 21 600,00
12/05/2025	6:06 pm	Transferencia con cuenta destino BCP a nombre de Lazaro Tarazona C.	S/ 21 600,00



Se debió emitir alerta luego de efectuada la primera operación y evitarse la realización de las posteriores

66. Conforme fue señalado anteriormente, el Banco no cumplió con presentar los estados de cuenta, reporte de movimientos u otro, por lo que la primera operación cuestionada (S/ 21 600,00 a las 4:11 p.m.) constituye la primera con la característica indicada; por lo que, si bien correspondía que se permitiese su realización, la entidad bancaria debió activar sus alertas para impedir que se efectúen transacciones posteriores a esta.
67. Por lo tanto, la Comisión considera que el Banco incumplió con las medidas de seguridad sobre el sistema de monitoreo; pues este debió activarse luego de la realización de la primera operación, impidiéndose de esta manera la realización de la operación posterior.
68. En consecuencia, de acuerdo con los fundamentos expuestos y, acogiendo la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0066-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar fundada la denuncia interpuesta por la señora Condor contra el Banco por infracción a los artículos 18° y 19° del Código, en la medida que no se acreditó la validez de la operación no reconocida por el importe de S/ 21 600,00 realizada a las 16:11 horas; asimismo correspondía activar el sistema de monitoreo e impedir la realización de operaciones posteriores.

Sobre que el proveedor no habría brindado a la denunciante un trato adecuado cuando se apersonó a su sede La Salle para la interposición del reclamo N° C40380800

69. Sobre el particular, es importante mencionar que las leyes que regulan la actividad probatoria en los procedimientos administrativos, en particular aquellos tramitados ante los órganos funcionales del Indecopi, permiten la actuación de todos los medios probatorios necesarios que tengan pertinencia con la cuestión que se discute.
70. Asimismo, se debe precisar que el numeral 2 del artículo 173° del TUO de la LPAG establece que corresponde a los administrados aportar las pruebas que consideren pertinentes a efectos de sustentar sus alegaciones; por lo que, la actuación de los partes debe ceñirse a la norma que regula la carga de la prueba, donde se distinguen dos etapas de análisis al momento de verificar la ocurrencia de una infracción al Código:

Primera etapa:

Acreditación del defecto. - El consumidor debe acreditar la existencia del defecto en el bien o servicio materia de la relación de consumo entablada; y,

**Segunda etapa:**

Atribución del defecto. - Una vez acreditado el defecto, se invierte la carga de la prueba y corresponde al proveedor demostrar que el mismo no le es imputable.

71. Por su parte, el artículo 196° del Código Procesal Civil, aplicable de manera supletoria a los procedimientos administrativos, establece que la carga de probar corresponde a quien afirma los hechos que configuran su pretensión o a quien los contradice.
72. De modo tal que a nivel normativo existe una clara disposición referida a que los administrados deben acreditar los defectos alegados en su denuncia, a fin de obtener un pronunciamiento favorable de parte de la autoridad.
73. Al respecto, es importante señalar que, de los medios probatorios que obran en el expediente no se verifica alguno que pueda acreditar, por lo menos, de manera indiciaria la realización de la conducta denunciada.
74. En ese sentido, en la medida que el denunciante no presentó ningún medio probatorio que acredite el defecto denunciado, no se advierte que el Banco haya infringido el deber de idoneidad.
75. En consecuencia, de acuerdo con los fundamentos expuestos y, acogiendo la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0066-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar infundado el presente extremo de la denuncia interpuesta por la señora Condor contra el Banco por presunta infracción a los artículos 18° y 19° del Código, en la medida que no quedó acreditado que el proveedor denunciado no haya brindado a la denunciante un trato adecuado cuando se apersonó a su sede La Salle para la interposición del reclamo N°C40380800.

Sobre los allanamientos formulados por el Banco

76. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 330° del Código Procesal Civil —aplicable de forma supletoria a los procedimientos administrativos—, el allanamiento implica la aceptación de la pretensión dirigida contra el administrado, es decir, el denunciado acepta la pretensión de la denuncia¹⁵.
77. Por otro lado, el artículo 112° del Código establece que cuando el proveedor se allana a la denuncia presentada, se da por concluido el procedimiento con la declaración de su responsabilidad, pudiendo imponérsele una amonestación si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos y exonerándolo del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas¹⁶.

¹⁵ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL**, aprobado por RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 010-93-JUS y publicado el 22 de abril de 1993

Artículo 330.- Allanamiento y reconocimiento

El demandado puede expresamente allanarse o reconocer la demanda, legalizando su firma ante el auxiliar jurisdiccional. En el primer caso acepta la pretensión dirigida contra él; en el segundo, además de aceptar la pretensión, admite la veracidad de los hechos expuestos en la demanda y los fundamentos jurídicos de esta. (...)

¹⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 112.- Criterios de graduación de las sanciones administrativas



Sobre la atención inadecuada al reclamo C40380800

78. En su escrito de descargos¹⁷, el Banco formuló allanamiento respecto de la imputación realizada en su contra.
79. En consecuencia, de acuerdo con los fundamentos expuestos y, acogiendo la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0066-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar fundada la denuncia interpuesta por la señora Condor contra el Banco, por infracción de los artículos 18° y 19° del Código, en la medida que la entidad bancaria formuló su allanamiento respecto de la imputación materia de análisis.

Sobre la atención inadecuada al reclamo C40865347

80. En su escrito de descargos¹⁸, el Banco formuló allanamiento respecto de la imputación realizada en su contra.
81. En consecuencia, de acuerdo con los fundamentos expuestos y, acogiendo la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0066-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar fundada la denuncia interpuesta por la señora Condor contra el Banco, por infracción de los artículos 18° y 19° del Código, en la medida que la entidad bancaria formuló su allanamiento respecto de la imputación materia de análisis.

Sobre las medidas correctivas

82. El artículo 114° del Código establece que, sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción a las normas del Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias¹⁹.

(...)

Se consideran circunstancias atenuantes especiales, las siguientes:

(...)

3. En los procedimientos de oficio promovidos por una denuncia de parte, cuando el proveedor se allana a la denuncia presentada o reconoce las pretensiones en ella contenidas, se da por concluido el procedimiento liminarmente, pudiendo imponerse una amonestación si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos; caso contrario la sanción a imponer será pecuniaria. En aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, se considera como un atenuante pero la sanción a imponer será pecuniaria. En todos los supuestos de allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.

(...)

¹⁷ Ver foja 3 de la pieza denominada "DESCARGOS AMPLIATORIO - CONDOR LOPEZ.PDF" adjunta al escrito del 29 de diciembre de 2025 presentado en el expediente electrónico.

¹⁸ Ver foja 3 de la pieza denominada "DESCARGOS AMPLIATORIO - CONDOR LOPEZ.PDF" adjunta al escrito del 29 de diciembre de 2025 presentado en el expediente electrónico.

¹⁹ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010**
Artículo 114.- Medidas correctivas
Sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción al presente Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias.
Las medidas correctivas reparadoras pueden dictarse a pedido de parte o de oficio, siempre y cuando sean expresamente informadas sobre esa posibilidad en la notificación de cargo al proveedor por la autoridad encargada del procedimiento.

83. Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior²⁰. Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que se produzca nuevamente en el futuro²¹.

Las medidas correctivas complementarias pueden dictarse de oficio o a pedido de parte.

20

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010
Artículo 115.- Medidas correctivas reparadoras

- 115.1 Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior. En caso el órgano resolutorio dicte una o varias medidas correctivas, debe considerar lo acordado por las partes durante la relación de consumo. Las medidas correctivas reparadoras pueden consistir en ordenar al proveedor infractor lo siguiente:
- Reparar productos.
 - Cambiar productos por otros de idénticas o similares características, cuando la reparación no sea posible o no resulte razonable según las circunstancias.
 - Entregar un producto de idénticas características o, cuando esto no resulte posible, de similares características, en los supuestos de pérdida o deterioro atribuible al proveedor y siempre que exista interés del consumidor.
 - Cumplir con ejecutar la prestación u obligación asumida; y si esto no resulte posible o no sea razonable, otra de efectos equivalentes, incluyendo prestaciones dinerarias.
 - Cumplir con ejecutar otras prestaciones u obligaciones legales o convencionales a su cargo.
 - Devolver la contraprestación pagada por el consumidor, más los intereses legales correspondientes, cuando la reparación, reposición, o cumplimiento de la prestación u obligación, según sea el caso, no resulte posible o no sea razonable según las circunstancias.
 - En los supuestos de pagos indebidos o en exceso, devolver estos montos, más los intereses correspondientes.
 - Pagar los gastos incurridos por el consumidor para mitigar las consecuencias de la infracción administrativa.
 - Otras medidas reparadoras análogas de efectos equivalentes a las anteriores.
- 115.2 Las medidas correctivas reparadoras no pueden ser solicitadas de manera acumulativa conjunta, pudiendo plantearse de manera alternativa o subsidiaria, con excepción de la medida correctiva señalada en el literal h) que puede solicitarse conjuntamente con otra medida correctiva. Cuando los órganos competentes del Indecopi se pronuncian respecto de una medida correctiva reparadora, aplican el principio de congruencia procesal.
- 115.3 Las medidas correctivas reparadoras pueden solicitarse en cualquier momento hasta antes de la notificación de cargo al proveedor, sin perjuicio de la facultad de secretaría técnica de la comisión de requerir al consumidor que precise la medida correctiva materia de solicitud. El consumidor puede variar su solicitud de medida correctiva hasta antes de la decisión de primera instancia, en cuyo caso se confiere traslado al proveedor para que formule su descargo.
- 115.4 Corresponde al consumidor que solicita el dictado de la medida correctiva reparadora probar las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas causadas por la comisión de la infracción administrativa.
- 115.5 Los bienes o montos objeto de medidas correctivas reparadoras son entregados por el proveedor directamente al consumidor que los reclama, salvo mandato distinto contenido en la resolución. Aquellos bienes o montos materia de una medida correctiva reparadora, que por algún motivo se encuentran en posesión del Indecopi y deban ser entregados a los consumidores beneficiados, son puestos a disposición de estos.
- 115.6 El extremo de la resolución final que ordena el cumplimiento de una medida correctiva reparadora a favor del consumidor constituye título ejecutivo conforme con lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil, una vez que quedan consentidas o causan estado en la vía administrativa. La legitimidad para obrar en los procesos civiles de ejecución corresponde a los consumidores beneficiados con la medida correctiva reparadora.
- 115.7 Las medidas correctivas reparadoras como mandatos dirigidos a resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas originadas por la infracción buscan corregir la conducta infractora y no tienen naturaleza indemnizatoria; son dictadas sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que el consumidor puede solicitar en la vía judicial o arbitral correspondiente. No obstante, se descuenta de la indemnización patrimonial aquella satisfacción patrimonial deducible que el consumidor haya recibido a consecuencia del dictado de una medida correctiva reparadora en sede administrativa.

21

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010
Artículo 116.- Medidas correctivas complementarias

Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro y pueden ser, entre otras, las siguientes:

- Que el proveedor cumpla con atender la solicitud de información requerida por el consumidor, siempre que dicho requerimiento guarde relación con el producto adquirido o servicio contratado.
- Declarar inexigibles las cláusulas que han sido identificadas como abusivas en el procedimiento.
- El decomiso y destrucción de la mercadería, envases, envolturas o etiquetas.



84. La señora Condor solicitó, en calidad de medidas correctivas, lo descrito en el punto 2 de la presente resolución.
85. En el presente caso, ha quedado acreditado lo siguiente: (i) permitir la realización de una operación no reconocida por el importe de S/ 21 600,00, con cargo a la tarjeta Credimás ****1228 pese a que no correspondían a su patrón de consumo; (ii) no brindar una respuesta adecuada al reclamo N° C40380800 del 13 de mayo de 2025, en la medida que solo se atendió el requerimiento de manera parcial extornando la suma de S/ 21 616,85 soles; (iii) no brindar una respuesta adecuada al reclamo N° C40865347 del 26 de mayo de 2025, en la medida que atendió de manera negativa el pedido de devolución total del importe de S/ 43 200,00.
86. Por tanto, este Colegiado considera que corresponde ordenar al Banco, en calidad de medidas correctivas, que en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con (i) devolver a la tarjeta Credimás ****1228 el importe de S/ 21 583,15 correspondiente a la operación no reconocida declarada fundada en el procedimiento, más los intereses que se hayan generado según la tasa de rendimiento de la referida cuenta, calculados desde la fecha en que se realizaron dichas transacciones hasta la fecha en que se haga efectiva la devolución; (ii) brindar una respuesta adecuada al reclamo N° C40380800 del 13 de mayo de 2025 presentado por la señora Jezabel Condor López; (iii) brindar una respuesta adecuada al reclamo N° C40865347 del 26 de mayo de 2025 presentado por la señora Jezabel Condor López.
87. Asimismo, en un plazo no mayor de 5 días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo mencionado en el párrafo anterior, el Banco deberá presentar ante la Comisión los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 117 del Código²².

- d. En caso de infracciones muy graves y de reincidencia o reiterancia:
- (i) Solicitar a la autoridad correspondiente la clausura temporal del establecimiento industrial, comercial o de servicios por un plazo máximo de seis (6) meses.
 - (ii) Solicitar a la autoridad competente la inhabilitación, temporal o permanente, del proveedor en función de los alcances de la infracción sancionada.
- e. Publicación de avisos rectificatorios o informativos en la forma que determine el Indecopi, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que el acto objeto de sanción ha ocasionado.
- f. Cualquier otra medida correctiva que tenga el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

El Indecopi está facultado para solicitar a la autoridad municipal y policial el apoyo respectivo para la ejecución de las medidas correctivas complementarias correspondientes.

²² **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 117.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Subrayado agregado)



88. En este punto resulta preciso señalar a la señora Condor, con relación a lo manifestado a través de su escrito del 27 de enero de 2026, que en el Informe Final de instrucción no se omitió ordenar medidas correctivas toda vez que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 255° del TUO de la LPAG²³, mediante dicho acto únicamente el órgano instructor determina las conductas que se consideren probadas constitutivas de infracción, la norma y la sanción propuesta o la declaración de no existencia de infracción, por lo que no le corresponde a dicho órgano el otorgamiento de medidas correctivas, siendo competencia de la autoridad resolutora – la Comisión – dictar, en caso corresponda, tales medidas.
89. En este punto, cabe indicar que el artículo 40 de la Directiva señala que, si se produce el incumplimiento del mandato por parte del proveedor obligado, la autoridad administrativa, a fin de garantizar el cumplimiento de su decisión, actuará de oficio e impondrá multa coercitiva por incumplimiento de medida correctiva²⁴.
90. Cabe precisar que no constituye una facultad del Indecopi ejecutar la medida correctiva a favor del consumidor, pues el Estado ha reservado esta potestad únicamente al consumidor mediante la vía judicial. Por estas razones, el numeral 115.6 del artículo 115 del Código establece que las resoluciones finales que ordenen medidas correctivas reparadoras constituyen Títulos de Ejecución conforme a lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil.

²³ **DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 25 de enero de 2019**

Artículo 255.- Procedimiento sancionador

Las entidades en el ejercicio de su potestad sancionadora se ciñen a las siguientes disposiciones:

(...)

5. Concluida, de ser el caso, la recolección de pruebas, la autoridad instructora del procedimiento concluye determinando la existencia de una infracción y, por ende, la imposición de una sanción; o la no existencia de infracción. La autoridad instructora formula un informe final de instrucción en el que se determina, de manera motivada, las conductas que se consideren probadas constitutivas de infracción, la norma que prevé la imposición de sanción; y, la sanción propuesta o la declaración de no existencia de infracción, según corresponda.

Recibido el informe final, el órgano competente para decidir la aplicación de la sanción puede disponer la realización de actuaciones complementarias, siempre que las considere indispensables para resolver el procedimiento. El informe final de instrucción debe ser notificado al administrado para que formule sus descargos en un plazo no menor de cinco (5) días hábiles.

²⁴ **DIRECTIVA N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Ejecución de Mandatos

Artículo 40.- Incumplimiento y ejecución de medidas correctivas o cautelares

40.1. Ante el incumplimiento de un mandato de medida correctiva o medida cautelar por el proveedor obligado, el órgano resolutorio que actúa como primera instancia en el procedimiento, debe actuar de oficio a fin de garantizar el cumplimiento de la decisión de la autoridad, sin perjuicio del derecho que tiene al administrado de comunicarle esa situación. En dicha comunicación, el beneficiado debe precisar el número de expediente y resolución que dispuso el mandato, además de especificar en qué consiste el incumplimiento en caso se trate de varios mandatos.

40.2 En caso el obligado no acredite el cumplimiento de algún mandato de medida correctiva o medida cautelar, el órgano resolutorio que actúa como primera instancia, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá otorgar al administrado obligado por el mandato un plazo adicional de dos (2) días hábiles para cumplir con el apercibimiento de comunicar el cumplimiento del mandato impuesto.

40.3. En caso el obligado no acredite el cumplimiento del mandato o se verifique el incumplimiento de la medida impuesta, el órgano resolutorio procede con la imposición de la multa coercitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 del Código.

40.4 En aquellos casos en que el obligado apercibido acredite el cumplimiento del mandato, el órgano resolutorio debe comunicar tal hecho al beneficiado, quien, de considerar que persiste el incumplimiento, podrá solicitar el inicio de un procedimiento en vía de ejecución por incumplimiento de medidas correctivas o cautelares, previsto en el artículo 106 del Código, debiendo cumplir con realizar el pago del derecho de tramitación, conforme a lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del INDECOPI.



Sobre la graduación de sanción

(i) Sobre el extremo respecto del cual no se formuló allanamiento

91. Al respecto, en la Resolución Final N° 0072-2022/CC1 del 12 de enero de 2022, la Comisión desarrolló los aspectos técnicos y consideraciones normativas que deben aplicarse para el análisis de la imposición de una sanción, ello en torno al cumplimiento de lo estipulado en el Decreto Supremo 032-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba la graduación, metodología y factores para la determinación de las multas que impongan los órganos resolutivos del INDECOPI respecto de las infracciones sancionables en el ámbito de su competencia (en adelante, el Decreto Supremo 032-2021-PCM²⁵).
92. Para la aplicación del *método de valores preestablecidos para otras infracciones en OPS, CPC y SPC*, se advierte que la infracción incurrida cumple con lo siguiente: (i) se desarrollaron por un periodo menor a 2 años; (ii) no dañaron ni pusieron en riesgo la vida y/o salud de las personas; y, (iii) tuvieron un alcance geográfico menor al nivel nacional.
93. Para este caso en particular, a fin de obtener el valor preestablecido (K) se tomó en cuenta que la infracción cometida por el Banco consistió en que no adoptó las medidas de seguridad correspondientes, al haber permitido que se realice una operación no reconocida por el importe total de S/ 21 600. En ese sentido, se verifica, según lo desarrollado en el marco teórico, que la referida infracción encuadra en aquellas *"Infracciones donde la cuantía afectada del bien o servicio denunciado sea superior a tres (3) UIT y menor a cuatro (4) UIT"*, cuyo nivel de afectación (subíndice Ki) es baja.
94. Por otro lado, en cuanto al tamaño de la empresa (subíndice Kj) debe indicarse que, del Padrón de Contribuyentes de la SUNAT, se obtuvo el monto de los ingresos del Banco y, en aplicación del rango establecido, le corresponde asignarle el valor de Gran empresa. En suma, según lo establecido en el Cuadro N° 1, el valor preestablecido (K) equivale a 6,89 Unidades Impositivas Tributarias (en adelante, UIT).
95. Ahora bien, en cuanto al factor de duración (D), se evidencia que la infracción tiene naturaleza instantánea, en la medida que la conducta se consumó en el momento en el que se permitió la realización de operaciones no reconocidas; por lo que, *corresponde* aplicar un factor de duración de 1. Por ende, considerando los resultados obtenidos del valor preestablecido (K) y el factor de duración (D), la Multa Base (m) de la presente infracción tiene un valor de 6,89 UIT.
96. De otro lado, en el presente caso, corresponde señalar que no se evidencia la configuración de algún factor agravante o atenuante (F), lo que implica que dicho factor sea igual a la unidad (F = 1 o 100 %). Bajo ese escenario, la Multa Base (m) obtenida

²⁵

DECRETO SUPREMO 032-2021-PCM, DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LA GRADUACIÓN, METODOLOGÍA Y FACTORES PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS MULTAS QUE IMPONGAN LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS DEL INDECOPI RESPECTO DE LAS INFRACCIONES SANCIONABLES EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 25 de febrero de 2021.

Artículo 1. Objeto

El presente Decreto Supremo tiene por objeto aprobar la graduación, metodología y factores para la determinación de las multas que impongan los órganos resolutivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI respecto de las infracciones sancionables en el ámbito de su competencia que, como Anexo forma parte integrante del presente Decreto Supremo.
(Subrayado agregado)



no sufre variación y será equivalente a la Multa Preliminar (M).

97. Finalmente, al verificarse que la Multa Preliminar (M) no supera los topes legales, así como tomando en consideración los principios de legalidad, predictibilidad y razonabilidad *que* rigen la actuación de la autoridad administrativa, acogiendo la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0066-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde imponer al Banco una Multa Final (M*) de 6,89 UIT.

(ii) **Respecto de los extremos sobre los cuales el Banco formuló allanamiento**

98. El artículo 112° del Código —modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1308— establece como una circunstancia atenuante especial, en los procedimientos de oficio promovidos por una denuncia de parte, el supuesto en el que el proveedor se allana a la denuncia presentada o reconoce las pretensiones en ella contenidas, pudiendo imponerse una amonestación si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos; caso contrario, la sanción a imponer será pecuniaria²⁶.
99. En efecto, se debe considerar que allanarse a la denuncia o reconocer las pretensiones del consumidor no es un deber general al que se encuentre obligado el proveedor, sino que se trata de una declaración de voluntad por la cual este, en lugar de oponerse, acepta los hechos denunciados o reconoce la imputación atribuida en su contra.
100. Dicha declaración brinda a la autoridad administrativa elementos para dilucidar una controversia y conlleva a que el procedimiento resulte más célere. Ello se corrobora con lo establecido en la doctrina que señala que *“el allanamiento encierra una renuncia a defenderse en el proceso, evitando con ello dispendio de gastos y tiempo, de tal forma tal que en atención al momento en que se realiza, como es, al contestar la demanda, conlleva a la exoneración del gasto procesal, exoneración que no opera si se realiza el allanamiento con posterioridad a la contestación”*²⁷.
101. Cabe señalar que, en aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, aun cuando sea considerado como un atenuante, la sanción a imponer seguirá siendo pecuniaria.

²⁶ LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO N° 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 112.- Criterios de graduación de las sanciones administrativas

(...)

Se consideran circunstancias atenuantes especiales, las siguientes:

(...)

3. En los procedimientos de oficio promovidos por una denuncia de parte, cuando el proveedor se allana a la denuncia presentada o reconoce las pretensiones en ella contenidas, se da por concluido el procedimiento liminarmente, pudiendo imponerse una amonestación si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos; caso contrario la sanción a imponer será pecuniaria. En aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, se considera como un atenuante pero la sanción a imponer será pecuniaria. En todos los supuestos de allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.

²⁷ LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. *Comentarios al Código Procesal Civil*. Gaceta Jurídica, 2da Edición, Lima, Tomo I, pp. 859.



102. Asimismo, se debe tener en cuenta lo recogido en el literal e) artículo 29 de la Directiva N° 001-2021-COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor sobre la sanción a imponer en los casos en que el denunciado presente el allanamiento dentro del plazo para realizar sus descargos²⁸, esto es, una amonestación.
103. En el presente caso, el Banco formuló allanamiento sobre 2 de los hechos imputados en su contra, detallados en el numeral.
104. Estimando que la conducta procesal adoptada por el Banco ha contribuido con la administración en reducir los costos de la tramitación del presente procedimiento y han permitido emitir una resolución de manera célere, se debe considerar tales conductas de acuerdo con lo establecido en las normas antes citadas.
105. Finalmente, con relación al cuestionamiento de la denunciante, sobre la imposición de una amonestación como sanción, corresponde señalar que, en el presente caso el Banco formuló su allanamiento sobre la integridad de las imputaciones que versan sobre la atención de reclamos.
106. Así pues, no puede considerarse que, al no haber efectuado un allanamiento sobre la totalidad de imputaciones se trate de un allanamiento parcial, en la medida que los argumentos se analizan por cada imputación de manera independiente, por lo que no corresponde acoger lo alegado por la señora Condor.
107. En consecuencia, de acuerdo con los fundamentos expuestos y, acogiendo la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0066-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde sancionar al Banco, conforme a lo siguiente:

Cuadro N° 1: Detalle de las sanciones

INFRACCIÓN	TIPIFICACIÓN	SANCIÓN
No brindar una respuesta adecuada al reclamo N° C40380800 del 13 de mayo de 2025, en la medida que solo se atendió el requerimiento de manera parcial extornando la suma de S/ 21 616,85 soles.	Numeral 88.1 del artículo 88 del Código	Amonestación
No brindar una respuesta adecuada al reclamo N° C40865347 del 26 de mayo de 2025, en la medida que atendió de manera negativa el pedido de devolución total del importe de S/ 43 200,00.	Numeral 88.1 del artículo 88 del Código	Amonestación

28

DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 30 de abril de 2021

Artículo 29.- Alcances del allanamiento o reconocimiento

Para efectos de aplicar las figuras de allanamiento y reconocimiento previstas como circunstancias atenuantes en el artículo 112 del Código, los órganos resolutivos en materia de protección al consumidor deben tener en consideración lo siguiente:

(...)

- e) Cuando el denunciado presente el allanamiento o reconocimiento, dentro del plazo para realizar sus descargos, se podrá imponer una amonestación. Asimismo, se dispondrá la exoneración de costos del procedimiento, únicamente, si alcanza a todas las pretensiones del denunciante.



Sobre las costas del procedimiento

108. En el presente caso, en tanto se ha determinado la responsabilidad administrativa del Banco, la Comisión considera que debe ordenársele el pago de las costas del procedimiento en favor de la denunciante.
109. En consecuencia, el Banco deberán cumplir con pagar, a la denunciante las costas del procedimiento que, a la fecha, ascienden a la suma de S/ 36,00, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución²⁹.
110. Asimismo, en un plazo no mayor de 5 días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo mencionado en el párrafo anterior, el Banco deberá presentar ante la Comisión los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 118° del Código³⁰.
111. Es pertinente informar que, si el señor Condor comunica a la Comisión el incumplimiento del mandato ordenado y el Banco no presentan ante este órgano colegiado los medios probatorios que acrediten que cumplieron con el referido mandato, la autoridad administrativa evaluará la imposición de la multa coercitiva por incumplimiento de pago de costas liquidadas³¹.

²⁹ Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

³⁰ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010, modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**
Artículo 118.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Subrayado agregado)

³¹ **DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, aprobada por RESOLUCIÓN N° 049-2021-PRE, publicada el 30 de abril de 2021**

Artículo 41.- Incumplimiento del pago de costas y costos

41.1 En caso de incumplimiento del mandato de pago de costas y/o costos liquidados, el beneficiario de dicho mandato deberá comunicar este hecho a la autoridad administrativa.

41.2 El órgano resolutorio de procedimientos sumará una vez recibida la comunicación de incumplimiento por parte del beneficiario por el mandato de pago de costas y costos, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá otorgar al administrado obligado por el mandato un plazo adicional de dos días (2) hábiles para cumplir con el apercibimiento de comunicar el cumplimiento del mandato impuesto.

41.3 En caso el obligado no acredite el cumplimiento del pago de las costas y costos o se verifique el incumplimiento del mismo, se procede con la imposición de la multa coercitiva, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 118 del Código.

41.4 En el caso en el que el obligado apercibido acredite el cumplimiento oportuno del mandato ordenado, el órgano resolutorio deberá comunicar de tal hecho al beneficiario, quien, de considerar que persiste el incumplimiento, podrá solicitar el inicio de un procedimiento administrativo sancionador por incumplimiento de pago de costas y costos previsto en el artículo 106 del Código, debiendo cumplir con realizar el pago del derecho de tramitación, conforme a lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del INDECOPI.



Sobre los costos del procedimiento respecto del extremo del que el Banco formuló allanamiento

112. La orden para que el infractor asuma el pago de los costos del procedimiento constituye una facultad de la autoridad administrativa, y no así en una obligación, ello considerando los fines económicos y sociales para los cuales el ordenamiento reconoció el derecho a solicitar el reembolso de costos del procedimiento.
113. Así, la autoridad administrativa en ejercicio de dicha facultad puede determinar si corresponde o no el otorgamiento de los costos del procedimiento, en atención a las particularidades de cada caso en concreto, pudiendo estas estar referida, por ejemplo, a la necesidad de recurrir a la autoridad para la satisfacción de una pretensión relativa a la restitución de un derecho vulnerado.
114. En ese sentido, el ejercicio de la facultad para ordenar el reembolso o la condena al pago de los costos debe guardar congruencia con el análisis de costo y beneficio que tanto el denunciado como el denunciante deben efectuar antes de acudir a la Administración Pública mediante el inicio de un procedimiento administrativo. Ello, para otorgar al sistema de protección al consumidor una mayor celeridad y agilidad, que beneficie a los consumidores que requieren una protección efectiva frente a los proveedores obstructivos³², a través del otorgamiento de medidas reparadoras, complementarias o para que se conmine a los denunciados al cumplimiento de los mandatos de la administración.
115. El artículo 112° del Código dispone que cuando el proveedor se allana a la denuncia presentada o reconoce las pretensiones en ella contenidas con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas³³.
116. En el presente caso, el Banco se allanó al extremo referido a que (i) no brindó una respuesta adecuada al reclamo N° C40380800 del 13 de mayo de 2025, en la medida que solo se atendió el requerimiento de manera parcial extornando la suma de S/ 21 616,85 soles; (ii) no brindó una respuesta adecuada al reclamo N° C40865347 del 26 de mayo de 2025, en la medida que atendió de manera negativa el pedido de devolución total del importe de S/ 43 200,00.

³² Al respecto, debe precisarse que el Decreto Legislativo N° 1308, dispone que el allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.

³³ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO N° 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 112- Criterios de graduación de las sanciones administrativas

(...)

Se consideran circunstancias atenuantes especiales, las siguientes:

(...)

3. En los procedimientos de oficio promovidos por una denuncia de parte, cuando el proveedor se allana a la denuncia presentada o reconoce las pretensiones en ella contenidas, se da por concluido el procedimiento liminarmente, pudiendo imponerse una amonestación si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos; caso contrario la sanción a imponer será pecuniaria. En aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, se considera como un atenuante pero la sanción a imponer será pecuniaria. En todos los supuestos de allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.



117. En tal sentido, no corresponde ordenar al Banco el pago de los costos del procedimiento solicitados por la denunciante respecto del extremo en el que el proveedor denunciado formuló su allanamiento.

Sobre los costos del procedimiento respecto del extremo del que no se formuló allanamiento

118. Sin perjuicio de ello y, de considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, el señor Ratto podrá solicitar el reembolso de los montos adicionales en que hubiese incurrido para la tramitación del presente procedimiento, para lo cual deberá presentar una solicitud de liquidación de costas y costos ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 1.

Sobre la inscripción del Banco en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi

119. El artículo 119° del Código precisa que el Indecopi lleva un registro de las infracciones que se comprueben y de las sanciones que se impongan en los procedimientos por infracción a la normativa de protección al consumidor, con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones del mercado³⁴.
120. La referida norma establece que los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados en el referido registro por el lapso de 4 años, contados a partir de la fecha de la resolución.
121. En la medida que a través del presente pronunciamiento se ha verificado la comisión de una infracción al Código por parte del Banco, así como se le ha impuesto una sanción por ello, corresponde ordenar su inscripción en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución emitida por este órgano colegiado sea declarada firme en sede administrativa.

RESUELVE

PRIMERO: declarar improcedente, por falta de interés para obrar, la denuncia presentada por la señora Jezabel Córdor López contra Banco de Crédito del Perú S.A. por presunta infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en el extremo referido a que la entidad bancaria no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes, al permitir que se realice la operación no reconocida por el importe de S/ 21 600,00 con cargo a la tarjeta Credimás ****1228, en la medida que se verificó que la citada transacción fue extornada antes de la interposición de la denuncia.

³⁴

LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 119.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. La información del registro es de acceso público y gratuito.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1590-2025/CC1

SEGUNDO: declarar fundada la denuncia presentada por la señora Jezabel Córdor López contra Banco de Crédito del Perú S.A. por infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, toda vez que la entidad bancaria no acreditó la validez de la de la operación no reconocida por el importe de S/ 21 600,00, con cargo a la tarjeta Credimás ****1228; pese a que no correspondían a su patrón de consumo.

TERCERO: declarar infundada la denuncia presentada por la señora Jezabel Córdor López contra Banco de Crédito del Perú S.A. por presunta infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que no quedó acreditado que el proveedor denunciado no haya brindado a la denunciante un trato adecuado cuando se apersonó a su sede La Salle para la interposición del reclamo N° C40380800.

CUARTO: declarar fundada la denuncia presentada por la señora Jezabel Córdor López contra Banco de Crédito del Perú S.A. por infracción al numeral 88.1 del artículo 88° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en consideración al allanamiento formulado por la entidad financiera respecto al hecho referido a no haber brindado una respuesta adecuada al reclamo N° C40380800 del 13 de mayo de 2025, en la medida que solo se atendió el requerimiento de manera parcial extornando la suma de S/ 21 616,85.

QUINTO: declarar fundada la denuncia presentada por la señora Jezabel Córdor López contra Banco de Crédito del Perú S.A. por infracción al numeral 88.1 del artículo 88° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en consideración al allanamiento formulado por la entidad financiera respecto al hecho referido a no haber brindado una respuesta adecuada al reclamo N° C40865347 del 26 de mayo de 2025, en la medida que atendió de manera negativa el pedido de devolución total del importe de S/ 43 200,00.

SEXTO: ordenar a Banco de Crédito del Perú S.A., en calidad de medidas correctivas, que, en un plazo no mayor de 15 días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con (i) devolver a la tarjeta Credimás ****1228 el importe de S/ 21 583,15 correspondiente a la operación no reconocida declarada fundada en el procedimiento, más los intereses que se hayan generado según la tasa de rendimiento de la referida cuenta, calculados desde la fecha en que se realizaron dichas transacciones hasta la fecha en que se haga efectiva la devolución; (ii) brindar una respuesta adecuada al reclamo N° C40380800 del 13 de mayo de 2025 presentado por la señora Jezabel Condor López; (iii) brindar una respuesta adecuada al reclamo N° C40865347 del 26 de mayo de 2025 presentado por la señora Jezabel Condor López.

Para ello, en un plazo no mayor de 5 días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo otorgado inicialmente, la entidad bancaria deberá presentar ante la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 117° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, así como en el numeral 40.3 de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI denominada "Directiva que regula los procedimientos en materia de protección al consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor".

SÉTIMO: sancionar a Banco de Crédito del Perú S.A. por infracciones a la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, conforme a lo siguiente:

**Cuadro N° 1: Detalle de las sanciones**

INFRACCIÓN	TIPIFICACIÓN	SANCIÓN
Haber permitido la realización de una operación no reconocida por el importe de S/ 21 600,00, con cargo a la tarjeta Credimás ****1228 pese a que no correspondían a su patrón de consumo.	Artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.	6,89 UIT
No brindar una respuesta adecuada al reclamo N° C40380800 del 13 de mayo de 2025, en la medida que solo se atendió el requerimiento de manera parcial extornando la suma de S/ 21 616,85 soles.	Numeral 88.1 del artículo 88 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.	Amonestación
No brindar una respuesta adecuada al reclamo N° C40865347 del 26 de mayo de 2025, en la medida que atendió de manera negativa el pedido de devolución total del importe de S/ 43 200,00.	Numeral 88.1 del artículo 88 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.	Amonestación

Dicha sanción será rebajada en 25% si el denunciado consiente la presente resolución y procede a cancelar la misma en un plazo no mayor a 15 días hábiles, contado a partir de la notificación de la presente Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 113° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

OCTAVO: requerir a Banco de Crédito del Perú S.A., el cumplimiento espontáneo de la multa impuesta en la presente resolución, bajo apercibimiento de iniciar el medio coercitivo específicamente aplicable, de acuerdo a lo establecido en el numeral 4 del artículo 203 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, precisándose que los actuados serán remitidos a la Unidad de Ejecución Coactiva para los fines de ley en caso de incumplimiento.

NOVENO: ordenar a Banco de Crédito del Perú S.A. que, en un plazo no mayor a 15 días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con pagar a la parte denunciante las costas del procedimiento que, a la fecha, ascienden a S/ 36,00; para lo cual, en un plazo no mayor de 5 días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo otorgado inicialmente, la denunciada deberá presentar ante la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 118° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

DÉCIMO: exonerar a Banco de Crédito del Perú S.A. del pago de los costos del procedimiento, respecto de los extremos por los que formuló su allanamiento.

Disponer la inscripción de Banco de Crédito del Perú S.A. en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

DÉCIMO SEGUNDO: informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38° del Decreto Legislativo N° 807, el único recurso impugnativo que



puede interponerse contra lo dispuesto por la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 es el de apelación³⁵, el cual debe ser presentado ante dicho órgano colegiado en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de su notificación³⁶, ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 218 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; caso contrario, la resolución quedará consentida³⁷.

Con la intervención de los señores Comisionados: Mónica Tatiana Siverio Puycan, María de Fátima Ponce Regalado, Ernesto Alonso Calderón Burneo y Aldrin Capcha Coronado.



Firmado digitalmente por SIVERIO
PUYCAN Monica Tatiana FAU
20133840533 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10.02.2026 22:19:54 -05:00

MÓNICA TATIANA SIVERIO PUYCAN
Presidenta

³⁵ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, Publicado el 2 de setiembre del 2010 en el Diario Oficial El Peruano, vigente a partir del 2 de octubre de 2010 y modificado por Decreto Legislativo N° 1308.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS

PRIMERA.- Modificación del artículo 38° del Decreto Legislativo núm. 807

Modifícase el artículo 38° del Decreto Legislativo núm. 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, con el siguiente texto:

"Artículo 38°.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar (...)."

³⁶ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS y publicado el 25 de enero de 2019**

Artículo 218.- Recursos administrativos

218.1 Los recursos administrativos son:

(...)

b) Recurso de apelación

(...)

218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios (...).

³⁷ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS y publicado el 25 de enero de 2019**

Artículo 222.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.